

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 229/2530

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โจทก์

บริษัทนิวโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

นายวิชา พุทธิวิบูลย์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีได้ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 140)

คดีนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกหนึ่งสำนวนซึ่งคดีดังกล่าวถึงที่สุดเพียงศาลชั้นต้น โดยเรียกจำเลยในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 4

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 540,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 138,137)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้วางหนังสือสัญญาค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 661,500 บาทของธนาคารไว้เป็นประกันต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 120,122,123)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยดังกล่าวนับจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยดังกล่าวนับจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สอง สุขะบุญณพันธ์-เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อธิพิพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>